

1501143-13.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2161906/2022 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 25559747 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, CM0501-1/2022 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 2161906 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE

Autor ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTO ANDRÉ

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03 - Santo André-SP - CEP 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501143-13.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2161906/2022 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 25559747 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, CM0501-1/2022 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE, 2161906 - DISE- DEL.SEC.SANTO ANDRE

Autor :

Justiça Pública

Indiciado:

Robson de Oliveira Parreira

Réu Preso

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou Robson de Oliveira Parreira, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput da Lei 11.343/06 do Código Penal, porque no dia 14 de junho 2022, por volta das 6h10min, na Avenida Luiz Gonzaga, nº 70, bloco 45, apto 12-B, Jardim Santo André, nesta cidade, guardava, para entrega ao consumo de terceiros, 309,1 gramas de cocaína, acondicionados em 552 porções e 22,8 gramas de "Cannabis Sativa L", acondicionados em 7 porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação de fls. 16/17 e laudo de exame químico toxicológico a ser juntado oportunamente.

Eis a descrição dos fatos contida na denúncia:segundo o apurado, policiais civis seguiram para ao local dos fatos a fim de dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, expedido nos autos nº 1501808-84.2022.8.26.0554, pela MM. Juíza desta Vara Criminal. Os policiais tocaram a campainha do apartamento do CDHU, porém o indiciado não abriu a porta, mesmo após a identificação da polícia e da comunicação do mandado judicial. Diante da inércia do indiciado, os policiais arrombaram a porta do imóvel onde estava o indiciado e sua companheira, e deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Os policiais encontraram 552 porções de cocaína em cima de um guarda-roupa localizado em um quarto infantil, bem como 07 porções de maconha em cima do armário da cozinha. O indiciado admitiu a propriedade da droga, que seria transportada no veículo Peugeot/207, placas ERK 7G42, de propriedade de Wendel Augusto da Silva, que estava estacionado na garagem do condomínio.Os policiais apreenderam as drogas e o automóvel utilizado para a prática do crime (fls. 11/12). A quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão, demonstram que as substâncias se destinavam ao comércio.

Fls. 77/80: foi determinada a notificação do acusado. O réu foi notificado (fls), apresentou defesa preliminar (fls.110/113), denúncia foi recebida (fls.123/124), o réu foi citado (fls.144), apresentou resposta à acusação sendo indeferida a absolvição sumária.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos as testemunhas e em seguida, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais, oralmente.

É o que basta relatar.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Não há preliminares a apreciar. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos crimes constantes da denúncia está provadas pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1), termo de ocorrência (fls.7/10), auto de exibição e apreensão (fls.11/12), laudo de constatação (fls. 15/17), laudo de exame químico toxicológico (fls. 102/104) bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria do acusado em relação a tal crime também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A testemunha César disse que no dia dos fatos foi cumprir na casa do acusado mandado de busca e apreensão. No local, foi encontrado 7 porções de maconha e no quarto da criança em cima do armário, uma sacola preta 500 porções de cocaína. O réu disse que era dele e que a esposa não sabia. A mulher se mostrou surpresa com a localização da droga.O apelido do réu é "Galego" ou "Galo". Durante a investigação para a solicitação do mandado de busca e apreensão, observou-se que ele ia até o ponto e exercia a função de fornecimento e recolha da droga. Ele admitiu ainda que vendia a droga algumas vezes. O "Jabá" seria o gerente. Não conhecia o réu anteriormente. Foi apreendida o celular do réu. E pela extração de dados preliminares do celular apurou-se que ele seria "vapor", recolhia dinheiro e abastecia o ponto.

A testemunha afirmou que foi cumprir o mandado de busca e apreensão. Na hora de entrar na residência ficou do lado de fora, pois poderia haver fuga pela janela. César e os outros ingressaram na residência. Quando ouviu a voz da esposa de Robson, ingressou no local e ficou ao lado dela. César localizou a droga em cima do guarda roupa da filha do acusado. Não participou da investigação que gerou o mandado de busca e apreensão. A maconha foi localizada na cozinha. O cheiro da cocaína é específico e forte. Ela estava embalada para consumo. A criança dormia com os pais, mas não sabe se isso era habitual.

Por fim, o réu, em seu interrogatório, negou os fatos. Disse que a droga não foi localizada em sua residência. Disse que não conhecia os policiais. E a droga foi apresentada depois.

Ora, verifica-se que a versão do acusado restou ilhada frente as demais provas. Como se vê, as testemunhas forneceram depoimentos coesos, firmes e uníssonos no sentido de que o réu praticou a conduta descrita na denúncia. Relataram com detalhes como foi o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do acusado, o local em que a droga foi localizada e a testemunha César ainda narrou como ocorreram as investigações antes da solicitação do mandado de busca e apreensão. Assim, não há motivo para não considerar os depoimentos dos policiais. Neste sentido:

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0013926-39.2016.8.26.0050; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU SUSTENTADO PELA DEFESA. REINCIDÊNCIA ATESTADA PELA CORTE A QUO. VEDAÇÃO DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUTOR AFASTADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA

APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes". (...) (STJ, AgRg no HC 542882/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. 11.02.2020).

Ademais, eventuais pequenas contradições nos depoimentos dos policiais são irrelevantes.

Tanto é assim que a jurisprudência afirma:

As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim é que deve gerar desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca JUTACRIM-SP 67/311).

Acrescenta-se ainda que não se pode acreditar que os policiais resolvessem, do nada, abordar o réu e acusá-lo da prática de um crime de tamanha gravidade, não tivesse efetivamente participação no crime em voga. Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso e não há uma evidência sequer a revelar que a acusação pudesse ter por fundamento apenas vingança ou outro motivo qualquer. Não há como se acreditar que os policiais resolvessem apanhar entorpecentes, em local diverso, colocando-os a disposição dos autos e da Justiça, apenas para acusarem os réus da prática do tráfico de drogas, no afã de vê-los condenados.

Ademais, o laudo de exame químico toxicológico de fls. 102/104 constatou que: item 1 (Acondicionado sob o lacre 5418398) Descrição: invólucro(s) plástico(s) encerrando porção de material sólido particulado Massa Líquida: 2 grama(s). Destes, todo o material foi aqui retirado para análises, sendo o remanescente destas análises armazenado sob a forma de contraperícia. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e , foi DETECTADA presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020). Item 2 (Acondicionado sob o lacre 5418398) Descrição: invólucro(s) plástico(s) encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências,

caules e frutos. Massa Líquida: 2 grama(s). Destes, todo o material foi aqui retirado para análises, sendo o remanescente destas análises armazenado sob a forma de contraperícia. Resultado: A análise do material descrito fez o uso de Cromatografia em Camada Delgada (CCD) e , foi DETECTADA presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020).

Portanto, como se vê, a totalidade da prova oral colhida em juízo é íntegra e coesa, e aponta no sentido de que o réu efetivamente praticou a conduta delituosa descrita na denúncia.

No mais, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Passo à dosimetria da pena com relação ao réu, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal, e também observado o art. 42 da Lei de Drogas.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime) e no art. 42 da Lei 11.343/06, verifica-se foram apreendidas na residência do acusado, 552 porções de cocaína e 7 porções "Cannabis Sativa L", evitando que fossem atingidos mais de centenas de usuários, com os efeitos devastadores bem conhecidos que tais tóxicos possuem, de elevado poder viciante e lesivo, a denotar as graves consequências do crime recepcionado, e a inferir maior grau de reprovabilidade na conduta do réu, o que por si só já autoriza a elevação das reprimendas básicas. Verifica-se ainda que a droga estava guardada no quarto da criança de tenra idade, o que gera maior reprovabilidade na conduta do acusado, além disso, o acusado cumpria pena por crime anterior quando foi preso nestes autos, razão pela qual fixo a pena base em 5 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, presente a agravante da reincidência (autos do processo nº 00146630920218260554 - fls. 48/50), razão pela qual aumento a pena em 1/6 passando a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 680 dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, observa-se ser inaplicável a minorante inscrita no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, levando-se em consideração que o agente é reincidente, bem como diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas, hipóteses que impedem a incidência da referida causa especial de diminuição de pena. Ademais, não há que se alegar "bis in idem".

Neste sentido: "(...) ainda porque é o réu reincidente. 8. Reincidência e "bis in idem". Não há "bis in idem" no reconhecimento da reincidência tanto na segunda fase, por excelência, quanto na terceira fase, como óbice para a concessão do redutor, pois não haveria dupla punição pelo fato do réu ser reincidente, mas sim a aplicação literal da Parte Geral do Código Penal (como circunstância agravante) em consonância com a previsão legal na Lei Especial (como negativa da causa especial de diminuição de pena), ou seja, aplicar-se-ia o mesmo instituto em fases distintas da dosimetria da pena. Precedentes do STF (HC 107.274/MS Rel. Min. Ricardo Lewandowski 1ª T j. 12.04.11 DJU 25.04.11) e do STJ (HC 287.904/SP Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura 6ª T j. 06.05.14 DJU 15.05.14 e HC 237.729/SP Rel. Min. Laurita Vaz 5ª T j. 24.04.14 DJU 08.05.14). (Apelação 0025717-46.2012.8.26.0114, Rel. Min. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, julg. 05/12/2017, DJE 12/12/2017).

Assim, fixo a pena definitiva em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e o pagamento de 680 dias-multa.

Fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal.

Deixo de promover a detração, que não teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena.

Fixo o regime inicial fechado, em observância ao disposto no art. 33, §2º, do Código Penal, e em vista da reincidência. Deve ser considerada a gravidade em concreto do delito de tráfico, que causa imensos prejuízos à toda coletividade, exigindo reprimenda compatível.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o

fim de CONDENAR o réu Robson de Oliveira Parreira, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11343/06, a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado e o pagamento de 680 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa.

Indefiro ao réu o direito de recorrer em liberdade, considerando que persistem as razões que o levaram a permanecer em custódia cautelar no curso do processo.

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois ausente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se as vítimas do teor desta sentença. Condene o réu ao pagamento das custas processuais, mas defiro a justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenação do réu.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 12 de julho de 2022.

P.R.I.C.

Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA